

1501144-38.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185282/2022 - DEL.POL.MIRASSOL,

26027133 - DEL.POL.MIRASSOL, 2185282 - DEL.POL.MIRASSOL, DI3452-1/2022 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabrícyo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1501144-38.2022.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501144-38.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185282/2022 - DEL.POL.MIRASSOL,

26027133 - DEL.POL.MIRASSOL, 2185282 - DEL.POL.MIRASSOL, DI3452-1/2022 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabrícyo Luiz Garcia da Silva

Vítima:

A Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

27/10/2022, 15:20h

Réu Preso

Em 27 de outubro de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala

virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça Dr. Hérico William Alves Destéfani. Presente o réu Fabrício Luiz Garcia da Silva, preso por Este Juízo no CDP de São José do Rio Preto, acompanhado de seu advogado Dr. Gabriel da Silva Cornélio, OAB 458996/SP. Presentes as Testemunhas PM Gabriel Gonçalves dos Santos Camargo e PM Vítor Alves Ferreira. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com as gravações através do Microsoft Teams. Aberta a audiência, foram ouvidas testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra FABRICYO LUIZ GARCIA DA SILVA, qualificado a fls. 11 e 13, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 08/07/2022, às 14h20min, na Rodovia SP 310, km 450, Jardim Marilu, neste Município e Comarca, trazia consigo 01 tijolo de "crack", 01 tijolo de "maconha" e 01 pedaço de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 103) e apresentou defesa preliminar (fls. 104). A denúncia foi recebida em 15/09/2022 (fls. 106/108). Durante a fase instrutória, ouviram-se as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) não há provas para a condenação. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 20/22), fotos dos entorpecentes (fls. 38), auto de incineração de drogas (fls. 66/69), laudo de exame químico toxicológico (fls. 72/74), relatório final (fls. 75/76), laudo pericial do aparelho celular (fls. 77/81), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Terceiro ainda não identificado contratou o réu para transportar entorpecente do Bairro Dom Lafaiete, localizado na comarca de Mirassol, até o município de Tanabi/SP, onde seria vendida, mediante a remuneração R\$1.500,00. Quando transportava a droga no veículo VW/GOL, placa CWC8219 - São José do Rio Preto/SP, cor cinza, trazendo seu filho, uma criança, como passageiro, no banco de trás, recebeu ordem de parada de policiais militares, que o escoltaram da Rodovia até a Avenida José Modesto Moreira Júnior. Ao desembarcar, o denunciado confessou que no interior de seu veículo, no assoalho ao lado do passageiro, havia 01 tijolo de "crack", 01 tijolo de "maconha" e 01 pedaço da mesma substância "maconha", embalados em invólucros plásticos branco e marrom, que, de fato, foram localizados e apreendidos, juntamente com o celular da marca Xiaomi, modelo REDMI, cor azul de seu uso. Na fase extrajudicial, o acusado afirmou que aceitou transportar o entorpecente pela remuneração de R\$ 1.500,00, por estar passando necessidade, asseverando que já foi preso anteriormente por tráfico, mas absolvido (fls. 05). Em juízo, o acusado manteve a confissão. Os policiais disseram, de modo uniforme, que, em patrulhamento, abordaram o acusado, que conduzia um veículo, trazendo como passageiro o filho, ainda criança. Asseveraram que, de imediato, o acusado falou que estava transportando drogas e, por isso, revistaram o veículo, encontrando no assoalho, do lado do passageiro, um tijolo de "crack", um tijolo de maconha e mais um pedaço de maconha. Em especial, o policial Vítor esclareceu que o acusado virou o rosto, ao ver os policiais, tentando até abaixar-se, para não ser identificado.

Por sua vez, o tenente Camargo asseverou que o réu tentou acelerar e virar o rosto, o que motivou a abordagem. Os policiais disseram que, de início, não havia suspeita de nenhum delito, e o réu, antes de qualquer pergunta, já falou de pronto que tinha drogas no carro, razão por que somente após essa revelação advertiram-no do direito de ficar calado (assim sendo, cumpriram os preceitos legais, ao realizar a abordagem, como bem pontuou o Dr. Promotor de Justiça). Nesse sentido, o próprio acusado, acompanhado de advogado, manteve a confissão perante o Dr. Delegado de Polícia, revelando que, de fato, nunca teve a intenção de ficar em silêncio. Além disso, ao admitir a existência de droga no carro, o acusado apenas falou o óbvio, visto que a droga estava no assoalho, à vista dos policiais. Desse modo, a busca realizada pelos policiais foram fundadas na evidente situação de flagrante, em relação ao tráfico de drogas. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. A quantidade de droga apreendida, 999,77g (novecentos e noventa e nove gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína (na forma petrificada) e 960,96g (novecentos e sessenta gramas e noventa e seis decigramas) de maconha, em poder do denunciado e a forma como estava embalada, denotam que o destino da droga era o tráfico. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado não ostenta maus antecedentes (FA - fls. 96/98 e certidão - fls. 99/101), mas considerando a quantidade vultosa de entorpecente apreendido, fixo a pena base acima mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência específica, aumento a pena de 1 / 6, obtendo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, quantidade definida à falta de outras circunstâncias relevantes. Deixei de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser o réu reincidente específico, dedicando-se à atividade criminosa com habitualidade. Deixei de considerar a confissão na segunda fase, porque a reincidência específica é preponderante. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal), por ser o réu reincidente específico e por ter sido preso em flagrante com quantidade absurdamente grande de droga. É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e da quantidade de pena aplicada. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para condenar FABRICYO LUIZ GARCIA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG nº. 56.439.179/SP filho de Fabrício Carlos Reiner da Silva e Dolores Cristina Dias Garcia, nascido em 18/04/2001, em Tanabi/SP, a cumprir pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 680 dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado não poderá apelar em liberdade, por continuarem presentes os requisitos da segregação cautelar. Observo que já foi determinada a destruição do entorpecente (fls. 66/69), ficando autorizada a destruição da amostra guarda para contraprova, findo o processo criminal, nos termos da legislação em vigor, oficiando-se. Determino o perdimento do veículo apreendido, em favor da União, providenciando-se o necessário. Determino a destruição dos demais bens apreendidos, oficiando-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". HArbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do e-Saj. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado da sentença, pelo réu foi dito que desejava recorrer da sentença. Sai o Dr. Defensor intimado para apresentação das razões do recurso de apelação. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA